

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL SITIO WEB WWW.PULLMANCARGO.CL

I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El sitio web WWW.PULLMANCARGO.CL, en adelante "**PULLMAN CARGO S A**" o "el sitio web" indistintamente, pone en conocimiento de las personas que hagan uso del mismo, en adelante "personas usuarias", la presente política de privacidad y protección de los datos personales.

Esta política forma parte de los Términos y Condiciones Generales de Uso del sitio web. Su lectura permitirá a las personas usuarias conocer el modo en que **PULLMAN CARGO S A** recolecta, trata y protege sus datos personales. El acceso, uso y permanencia en el sitio implica la aceptación de la presente política.

Resultan de particular importancia la aplicación de la Ley N° 19.628 de Protección de Datos Personales y la Ley N° 19.496 sobre Derechos del Consumidor. Esta política está adaptada al Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) en lo que no contravenga la legislación chilena.

1. Definiciones

- a. Almacenamiento de datos: Conservación o custodia de datos en un registro, banco o base de datos.
- b. Dato estadístico: Aquel que en su origen, o por su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable.
- c. Datos de carácter personal: Información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
- d. Datos sensibles: Datos que se refieren a características físicas o morales, o hechos de la vida privada o intimidad, tales como hábitos, origen racial, ideologías, creencias religiosas, estados de salud o vida sexual.
- e. Registro, banco o base de datos: Conjunto organizado de datos de carácter personal que permita relacionar los datos entre sí y realizar su tratamiento.
- f. Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica a quien competen las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos personales.
- g. Titular de los datos: Persona natural a la que se refieren los datos personales.
- h. Tratamiento de datos: Cualquier operación técnica que permita recolectar, almacenar, grabar, organizar, comunicar, transferir o cancelar datos de carácter personal.

2. Principios aplicables al tratamiento de los datos personales

El tratamiento se someterá a los siguientes principios:

- a. Licitud, lealtad y transparencia: Se requerirá siempre el consentimiento previo e informado de la persona usuaria.
- b. Limitación de la finalidad: Los datos serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos.
- c. Minimización de datos: Se recogerán únicamente los datos estrictamente necesarios.
- d. Exactitud: Los datos deben ser exactos y estar siempre actualizados.
- e. Limitación del plazo de conservación: Solo se mantendrán durante el tiempo necesario para los fines de su tratamiento.
- f. Integridad y confidencialidad: Se garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos.
- g. Responsabilidad proactiva: La responsable del tratamiento asegurará el cumplimiento de estos principios.

3. Responsable del registro, banco o base de datos

La responsable del tratamiento es **PULLMAN CARGO S A**, RUT N° 89.622.400-K, representada por **LUIS PEDRO FARIAS**, cédula nacional de identidad N° 8.828.003-2.

- **Correo electrónico:** contacto@pullmancargo.cl.

4. Recolección y registro de datos de carácter personal y finalidad de su tratamiento

Los datos obtenidos mediante formularios se incorporarán a nuestras bases de datos para facilitar y cumplir los compromisos establecidos, mantener la relación contractual o atender consultas. Específicamente, los datos se obtienen al ingresar la información del remitente y del destinatario del envío .

5. Categoría de datos personales

Se tratan únicamente datos identificativos. En ningún caso se tratan datos de carácter sensible, salvo autorización legal o consentimiento expreso para beneficios de salud .

6. Base legal para el tratamiento de los datos personales

El tratamiento solo se efectúa cuando la ley lo autoriza o el titular consiente expresamente por escrito . No requiere autorización el tratamiento de datos de fuentes accesibles al público de carácter económico, comercial o financiero, ni los realizados por personas jurídicas privadas para uso exclusivo de sus asociados con fines estadísticos o de beneficio general . La persona usuaria tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento.

7. Período de retención de los datos personales

Los datos serán retenidos durante el tiempo mínimo necesario, con un plazo máximo de **3 años**, o hasta que la persona usuaria solicite su supresión.

8. Destinatarios de los datos personales

Los datos podrán ser compartidos con terceros, dejando constancia de la identidad del destinatario y el propósito de la transmisión. En caso de transferencias internacionales, se informará debidamente a las personas usuarias.

9. Datos personales de menores de edad

Personas mayores de 14 años pueden otorgar su consentimiento lícitamente. Para menores de 14 años, se requiere el consentimiento de padres o representantes legales. Los datos sensibles de menores de 16 años sólo se tratarán con autorización de sus representantes.

10. Secreto y seguridad de los datos personales

PULLMAN CARGO S A adopta medidas técnicas para garantizar la seguridad y evitar la alteración o acceso no autorizado. El sitio cuenta con certificado SSL (Secure Socket Layer) para una transmisión cifrada. Ante cualquier violación de seguridad de alto riesgo, se comunicará sin dilación a las personas usuarias.

11. Derechos derivados del tratamiento de los datos personales

La persona usuaria puede ejercer los siguientes derechos:

- a. Acceso: Confirmar si se están tratando sus datos y obtener información sobre su origen.
- b. Rectificación: Modificar datos inexactos o incompletos.
- c. Supresión ("derecho al olvido"): Obtener la eliminación de datos cuando ya no sean necesarios o el tratamiento sea ilícito .
- d. Limitación del tratamiento: Suspender el tratamiento bajo ciertas impugnaciones o reclamaciones .
- e. Portabilidad: Recibir sus datos en formato estructurado y de lectura mecánica.
- f. Oposición: Solicitar el cese del tratamiento de sus datos.
- g. No ser objeto de decisiones automatizadas: Incluida la elaboración de perfiles.

12. Enlaces a sitios web de terceros

El sitio puede incluir hipervínculos a páginas de terceros con sus propias políticas de privacidad, de las cuales **PULLMAN CARGO S A** no es responsable .

13. Reclamaciones ante la autoridad de control

Ante infracciones a la normativa, la persona usuaria podrá ejercer acciones ante los Tribunales de Justicia.

II. POLÍTICA DE COOKIES

El acceso a este sitio puede implicar el uso de cookies, que son pequeñas cantidades de información almacenadas en el navegador para recordar ciertos datos . Estas facilitan la navegación y no dañan el dispositivo. Pueden recoger fecha, hora de visitas y sitios visitados.

1. Cookies propias

Gestionadas exclusivamente por **PULLMAN CARGO S A** para mejorar el funcionamiento, la calidad del contenido y la experiencia del usuario .

2. Cookies de redes sociales

Se incorporan plugins que permiten acceder a redes sociales, las cuales disponen de sus propias políticas de privacidad y cookies (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google, LinkedIn, Pinterest, TikTok) .

3. Deshabilitar, rechazar y eliminar cookies

La persona usuaria puede configurar su navegador (Chrome, Firefox, Safari) para deshabilitar o eliminar las cookies total o parcialmente. Esto podría limitar algunas prestaciones del sitio.

III. ACEPTACIÓN Y CAMBIO DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Es necesario que la persona usuaria haya leído y esté conforme con estas condiciones. El uso del sitio implica su aceptación. **PULLMAN CARGO S A** se reserva el derecho a modificar esta política por criterios propios o cambios legislativos.

Elaboración y actualización: 7 de julio de 2021.